ELEVEN ACADEMY / FORMATION AGENT SPORTIF DE FOOTBALL

Module 03

Droit des sociétés

COURS COMPLET • ÉDITION PÉDAGOGIQUE

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Comprendre le fonctionnement juridique, économique et financier des sociétés, maîtriser les principales formes sociales et savoir identifier les structures adaptées à l'activité d'agent sportif.

COMPRENDRE Cours structuré et notions clés	**APPLIQUER** Exemples et situations football
MÉMORISER Articles, chiffres et pièges d’examen	**S’ENTRAÎNER** Questions et fiches présentes dans le support

PÉRIMÈTRE DES SOURCES

Archive de travail — cours et 11 QCM ; le corrigé complet n’est pas présent dans le texte source.

Références juridiques reprises des supports transmis. Cette édition améliore la hiérarchie et la lisibilité ; elle ne vaut pas certification juridique indépendante des textes à la date de l’examen.

MODULE 03

Droit des sociétés

Droit des sociétés

Objectif pédagogique

Comprendre le fonctionnement juridique, économique et financier des sociétés, maîtriser les principales formes sociales et savoir identifier les structures adaptées à l'activité d'agent sportif.

Durée indicative : 3 h à 4 h.

Programme :

Partie A : droit général des sociétés.

Partie B : sociétés sportives et sociétés d'agents sportifs.

Partie C : difficultés des entreprises et responsabilité des dirigeants.

Révisions, articles de référence, pièges et QCM.

Pourquoi cette matière est importante ?

Un agent sportif ne travaille pas nécessairement en entreprise individuelle. Il peut exercer au sein d'une société, créer une structure professionnelle ou collaborer avec d'autres agents.

Il doit donc comprendre :

Comment une société est créée.

Qui la dirige et qui en est propriétaire.

Comment les associés prennent les décisions.

Quelle est la responsabilité des dirigeants.

Comment sont répartis les bénéfices.

Quelles sont les conséquences d'une difficulté financière.

Quelles règles particulières s'appliquent aux sociétés sportives et aux sociétés d'agents sportifs.

Deux environnements juridiques doivent être distingués :

Le droit commun des sociétés, principalement régi par le Code civil et le Code de commerce.

Le droit spécial du sport, qui impose des règles particulières aux clubs professionnels et aux sociétés exerçant l'activité d'agent sportif.

PARTIE A – DROIT GÉNÉRAL DES SOCIÉTÉS

Comprendre les structures juridiques

Chapitre A.1 – Qu'est-ce qu'une société ?

ARTICLES 1832 À 1844-17 DU CODE CIVIL

- Définition juridique

L'article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

La société peut également, dans les cas prévus par la loi, être créée par la volonté d'une seule personne.

La société repose donc sur plusieurs éléments fondamentaux :

Des associés ou un associé unique lorsque la loi l'autorise.

Des apports.

Une entreprise commune.

Une volonté de participer à un projet économique.

Une vocation aux bénéfices ou aux économies.

Une contribution aux pertes.

• Les trois types d'apports

Pour constituer une société, les associés peuvent réaliser différents types d'apports.

A. L'apport en numéraire

Il s'agit d'une somme d'argent apportée à la société.

EXEMPLE FOOTBALL

Deux agents sportifs créent une SAS.

Associé A : 10 000 €.

Associé B : 10 000 €.

Capital social : 20 000 €.

Chaque associé reçoit des actions en contrepartie de son apport.

B. L'apport en nature

Il s'agit d'un bien autre qu'une somme d'argent.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

Un ordinateur.

Un véhicule.

Du matériel professionnel.

Un fonds de commerce.

Un logiciel ou certains droits incorporels cessibles.

L'apport en nature doit être évalué afin de déterminer sa valeur dans le capital social.

Selon la forme sociale et les conditions légales, l'intervention d'un commissaire aux apports peut être obligatoire ou faire l'objet d'une dispense.

C. L'apport en industrie

Il correspond à la mise à disposition de compétences, de connaissances, de travail ou de services.

EXEMPLE FOOTBALL

Un associé apporte son expertise commerciale et son réseau professionnel à une société.

L'apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social dans les sociétés où il est autorisé.

Il peut toutefois donner droit à des parts sociales ou à des droits dans les bénéfices selon les statuts.

• La participation aux résultats

Les associés ont vocation à partager les bénéfices ou les économies réalisés par la société.

Ils contribuent également aux pertes selon les règles applicables.

Il faut distinguer :

Le bénéfice comptable.

Le bénéfice distribuable.

Le dividende effectivement versé.

La perte comptable.

La contribution aux pertes.

L'obligation aux dettes sociales.

Ces notions ne sont pas interchangeables.

EXEMPLE FOOTBALL

Une société réalise 100 000 € de bénéfice comptable.

Cela ne signifie pas que les associés peuvent automatiquement se partager 100 000 €.

Il faut tenir compte notamment :

Des pertes antérieures.

Des réserves légales.

Des réserves statutaires.

Des règles de distribution.

De la décision des associés.

- L'affectio societatis

L'affectio societatis désigne la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité juridique à un projet commun.

Cette notion est traditionnellement utilisée pour caractériser l'existence d'une véritable société.

Elle permet notamment de distinguer une relation d'association économique d'une simple relation de prestation ou de subordination.

EXEMPLE FOOTBALL

Deux agents sportifs créent une structure commune, participent aux décisions et partagent les résultats.

Cette situation correspond à une logique de collaboration sociétaire.

- La personnalité morale

Une société commerciale acquiert en principe la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre compétent.

Elle devient alors une personne juridique distincte de ses associés.

Elle dispose notamment :

D'une dénomination sociale.

D'un siège social.

D'un patrimoine propre.

D'une capacité juridique.

D'une responsabilité propre.

De droits et obligations.

EXEMPLE FOOTBALL

Un agent crée une SAS appelée Eleven Sports Management.

La société dispose de son propre patrimoine. Les biens de la société ne se confondent pas automatiquement avec les biens personnels de l'agent.

POINT DE VIGILANCE

cette séparation patrimoniale ne signifie pas que le dirigeant est toujours à l'abri d'une responsabilité personnelle.

- Société et entreprise : quelle différence ?

Notion

Définition

Entreprise

Organisation économique exerçant une activité

Société

Structure juridique constituée par un ou plusieurs associés

Associé

Personne détenant des parts ou actions

Dirigeant

Personne chargée de gérer ou représenter la société

Personne morale

Entité juridique distincte des personnes physiques

Une entreprise peut être exploitée sous forme de société, mais aussi en entreprise individuelle.

• Application au métier d'agent sportif

Un agent peut choisir :

D'exercer individuellement.

De créer une société.

De s'associer avec d'autres professionnels.

De constituer une structure permettant de gérer plusieurs activités compatibles.

Cependant, l'activité réglementée d'agent sportif ne peut pas être exercée par une société comme si celle-ci remplaçait la personne physique titulaire de l'autorisation professionnelle.

Il faut donc distinguer la structure juridique qui porte l'activité et la personne physique qui dispose de la carte professionnelle.

À RETENIR

la société est une personne juridique distincte de ses associés, mais elle ne dispense pas les personnes physiques de respecter les conditions réglementaires de leur profession.

Chapitre A.2 – Les classifications des sociétés

Les sociétés peuvent être classées selon plusieurs critères juridiques.

• Sociétés civiles et sociétés commerciales

A. Les sociétés civiles

Elles exercent en principe une activité de nature civile.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

Société civile immobilière (SCI).

Société civile professionnelle (SCP).

Société civile de moyens (SCM).

Une SCI peut notamment permettre à plusieurs associés de détenir un patrimoine immobilier.

B. Les sociétés commerciales

Elles exercent une activité commerciale ou possèdent une forme commerciale déterminée par la loi.

Les principales formes sont :

SARL.

EURL.

SAS.

SASU.

SA.

SNC.

Une société peut être commerciale par sa forme, même si son activité est civile.

C'est notamment le cas de la SAS et de la SARL.

• Sociétés de personnes et sociétés de capitaux

A. Les sociétés de personnes

La personnalité des associés joue un rôle important.

Les associés peuvent être fortement engagés dans la gestion et la vie de la société.

EXEMPLE FOOTBALL

la SNC.

B. Les sociétés de capitaux

La participation financière et la détention des titres jouent un rôle important.

La responsabilité des associés est généralement limitée à leurs apports.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

SA.

SAS.

SARL, qui présente également certaines caractéristiques intermédiaires.

• Sociétés à responsabilité limitée et illimitée

Responsabilité limitée

Les associés supportent en principe les pertes à hauteur de leurs apports.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

SARL.

SAS.

SA.

Responsabilité indéfinie

Les associés peuvent être tenus au-delà de leurs apports.

EXEMPLE FOOTBALL

SNC.

Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

• Sociétés unipersonnelles et pluripersonnelles

Société

Nombre d'associés

EURL

Un

SASU

Un

SARL

Deux à cent

SAS

Deux ou plus

SA

Nombre minimum prévu par la loi selon le cas

SNC

Deux ou plus

• Sociétés à capital fixe et capital variable

Une société à capital fixe possède un capital dont la modification nécessite une procédure de modification statutaire.

Une société à capital variable peut faire varier son capital dans les limites et conditions prévues par ses statuts et les dispositions légales applicables.

À RETENIR

il ne faut pas confondre la responsabilité des associés, le nombre d'associés et la nature civile ou commerciale de la société.

Chapitre A.3 – SARL, SAS, SA et SNC : les principales formes de sociétés

C'est l'un des chapitres les plus importants du droit des sociétés. Il faut savoir reconnaître les formes juridiques, leur fonctionnement et surtout les différences de responsabilité.

• La SARL – Société à responsabilité limitée

Code de commerce – Articles L. 223-1 et suivants

A. Définition

La SARL est une société commerciale dans laquelle la responsabilité des associés est en principe limitée au montant de leurs apports.

Elle peut être constituée par :

Deux associés au minimum.

Cent associés au maximum.

Lorsqu'elle ne comporte qu'un seul associé, elle prend la forme d'une EURL.

B. Le capital social

Il n'existe pas de capital social minimum légal.

Le capital est divisé en parts sociales.

Les associés peuvent réaliser :

Des apports en numéraire.

Des apports en nature.

Des apports en industrie, dans les conditions prévues par la loi.

Les apports en numéraire doivent être libérés à hauteur d'au moins 20 % à la constitution. Le solde doit être versé dans les cinq ans.

C. La direction

La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants.

Le gérant doit obligatoirement être une personne physique.

Il peut être :

Associé majoritaire.

Associé minoritaire.

Associé égalitaire.

Non associé.

Il représente la société dans ses relations avec les tiers.

D. Les décisions des associés

Les décisions ordinaires concernent notamment :

L'approbation des comptes.

L'affectation des bénéfices.

La nomination du gérant.

La révocation du gérant.

Les décisions extraordinaires concernent notamment :

La modification des statuts.

L'augmentation du capital.

La réduction du capital.

Le changement de dénomination sociale.

E. La responsabilité

La responsabilité des associés est en principe limitée à leurs apports.

Cependant, le gérant peut engager sa responsabilité personnelle en cas de faute de gestion.

Il peut également être condamné dans certaines situations de responsabilité pour insuffisance d'actif.

F. Le régime fiscal

La SARL est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés (IS).

Certaines SARL peuvent opter pour l'impôt sur le revenu (IR), sous conditions.

La SARL de famille bénéficie d'un régime particulier permettant notamment, sous conditions, une option pour l'IR sans limitation de durée.

G. Exemple dans le football

Deux agents sportifs créent une SARL :

Agent A : 60 % du capital.

Agent B : 40 % du capital.

Capital : 10 000 €.

La société est dirigée par un gérant.

Les décisions sont prises selon les règles légales et statutaires.

À RETENIR

la SARL est une structure encadrée par la loi, avec une gouvernance moins libre que celle de la SAS.

• La SAS – Société par actions simplifiée

Code de commerce – Articles L. 227-1 et suivants

A. Définition

La SAS est une société commerciale caractérisée par une grande liberté statutaire.

Elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes.

Lorsqu'elle ne compte qu'un seul associé, elle devient une SASU.

B. Le capital social

Aucun capital minimum légal n'est exigé.

Le capital est divisé en actions.

Les apports peuvent être réalisés en numéraire ou en nature.

Les apports en industrie sont également possibles, mais ne concourent pas à la formation du capital social.

Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins la moitié lors de la constitution. Le solde doit être versé dans les cinq ans.

C. La direction

La SAS doit obligatoirement disposer d'un président.

Le président peut être :

Une personne physique.

Une personne morale.

Les statuts peuvent prévoir d'autres organes :

Directeur général.

Directeurs généraux délégués.

Comité stratégique.

Comité de direction.

La SAS offre donc une grande liberté d'organisation.

D. Les décisions

Les statuts déterminent largement les modalités de fonctionnement et de prise de décision.

Certaines décisions collectives doivent néanmoins respecter les dispositions impératives du Code de commerce.

Les statuts peuvent prévoir :

Des règles de majorité.

Des consultations écrites.

Des assemblées.

Des clauses d'agrément.

Des clauses de préemption.

Des conditions particulières de cession des actions.

E. La responsabilité

La responsabilité des associés est en principe limitée à leurs apports.

Le président peut engager sa responsabilité personnelle en cas de faute de gestion ou de violation de ses obligations légales.

F. Le régime fiscal et social

La SAS est soumise par principe à l'impôt sur les sociétés.

Une option temporaire pour l'impôt sur le revenu est possible sous certaines conditions.

Le président rémunéré est assimilé salarié au regard de la protection sociale, mais son mandat social ne lui donne pas automatiquement droit à l'assurance chômage.

G. Exemple dans le football

Trois agents créent une SAS :

Agent A : 50 %.

Agent B : 30 %.

Agent C : 20 %.

Les statuts prévoient :

Un président.

Un directeur général.

Un comité stratégique.

Des clauses d'agrément pour contrôler l'entrée de nouveaux associés.

La SAS permet d'organiser précisément la gouvernance.

À RETENIR

la SAS est appréciée pour sa souplesse et sa capacité à organiser plusieurs associés et investisseurs.

• La SA – Société anonyme

Code de commerce – Articles L. 225-1 et suivants

A. Définition

La SA est une société commerciale dont le capital est divisé en actions.

Elle est particulièrement adaptée aux structures nécessitant des capitaux importants et une gouvernance organisée.

Elle peut être constituée par :

Deux actionnaires au minimum lorsqu'elle ne fait pas appel public à l'épargne.

Sept actionnaires au minimum lorsqu'elle est cotée sur un marché réglementé.

Le capital social minimum est de 37 000 €.

B. Les organes de direction

La SA peut fonctionner selon deux modèles.

Modèle classique : conseil d'administration

Conseil d'administration.

Président du conseil.

Directeur général.

Le président-directeur général peut cumuler les fonctions de président du conseil et de directeur général.

Modèle dualiste :

Directoire.

Conseil de surveillance.

Le directoire assure la gestion de la société.

Le conseil de surveillance contrôle sa gestion.

C. La responsabilité

Les actionnaires supportent les pertes à hauteur de leurs apports.

Les dirigeants peuvent engager leur responsabilité civile, pénale ou fiscale dans les conditions prévues par la loi.

D. Le régime fiscal

La SA est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés.

Une option temporaire pour l'impôt sur le revenu peut être possible sous certaines conditions.

E. Exemple dans le football

Une grande société sportive professionnelle peut adopter la forme d'une SA.

La structure permet :

Une gouvernance organisée.

Une répartition du capital entre plusieurs actionnaires.

Des opérations d'augmentation de capital.

Une organisation institutionnelle plus formalisée.

À RETENIR

la SA est une structure plus encadrée, adaptée notamment aux projets de grande dimension.

• La SNC – Société en nom collectif

POINT DE VIGILANCE

responsabilité des associés

A. Définition

La SNC est une société commerciale dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant.

Elle comprend au minimum deux associés.

Il n'existe pas de capital minimum légal.

B. La responsabilité

C'est sa caractéristique essentielle.

Les associés sont responsables :

Indéfiniment.

Solidairement.

Cela signifie qu'un créancier peut, après les formalités légales nécessaires, demander à un associé le paiement de la totalité d'une dette sociale.

L'associé pourra ensuite exercer un recours contre les autres associés selon les règles applicables.

C. La direction

La SNC est dirigée par un ou plusieurs gérants.

Sauf dispositions statutaires contraires, les associés sont gérants.

Les décisions sont prises selon les règles prévues par les statuts et le Code de commerce.

D. Le régime fiscal

La SNC relève en principe de l'impôt sur le revenu, selon le régime des sociétés de personnes.

Elle peut opter pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions légales.

E. Exemple

Deux agents créent une SNC pour exploiter une activité commerciale.

La société contracte une dette de 200 000 € qu'elle ne peut pas rembourser.

Les associés peuvent être poursuivis personnellement pour la totalité de la dette, selon les règles de solidarité.

À RETENIR

la SNC présente un risque patrimonial beaucoup plus important pour les associés que la SARL ou la SAS.

• Tableau comparatif des quatre principales formes

Critère

SARL

SAS

SA

SNC

Associés

2 à 100

1 ou plus

2 ou 7 minimum selon cas

2 minimum

Capital minimum

Aucun

Aucun

37 000 €

Aucun

Titres

Parts sociales

Actions

Actions

Parts sociales

Direction

Gérant

Président

CA ou directoire

Gérant

Responsabilité associés

Limitée

Limitée

Limitée

Indéfinie et solidaire

Fiscalité par défaut

IS

IS

IS

IR

- Quel choix pour un agent sportif ?

Il n'existe pas de forme universellement idéale.

Le choix dépend notamment :

Du nombre d'associés.

Du niveau d'investissement.

Du fonctionnement souhaité.

Du régime social du dirigeant.

De la fiscalité.

Des contraintes propres au Code du sport.

Pour un agent qui démarre seul, la SASU ou l'EURL peuvent être étudiées.

Pour plusieurs agents souhaitant travailler ensemble, une SAS ou une SARL peuvent être envisagées.

Mais le choix doit être confronté aux dispositions particulières du Code du sport.

Service Public Entreprendre

+2

Chapitre A.4 – La vie de la société

- La constitution

La création d'une société comprend plusieurs étapes.

Étape 1 : choisir la forme juridique

SARL, SAS, SA, SNC ou autre forme autorisée.

Étape 2 : déterminer le capital social

Les associés définissent les apports et leur répartition.

Étape 3 : rédiger les statuts

Les statuts déterminent :

La dénomination.

L'objet social.

Le siège social.

La durée.

Le montant du capital.

Les règles de fonctionnement.

Les modalités de prise de décision.

Étape 4 : déposer les apports

Les fonds sont déposés selon les modalités applicables.

Étape 5 : publier une annonce légale

La constitution doit faire l'objet des formalités de publicité requises.

Étape 6 : immatriculer la société

La société est immatriculée au registre compétent.

Elle acquiert alors en principe la personnalité morale.

- Les statuts

Les statuts constituent le document fondamental de la société.

Ils organisent les relations entre associés et les modalités de fonctionnement.

Ils doivent respecter les règles légales propres à la forme sociale.

EXEMPLE FOOTBALL

Dans une SAS, les statuts peuvent prévoir une clause d'agrément empêchant la vente d'actions à un tiers sans accord préalable.

- Les assemblées générales

Les associés ou actionnaires participent à la vie de la société.

Ils prennent notamment des décisions concernant :

L'approbation des comptes.

La distribution des bénéfices.

La nomination des dirigeants.

La modification des statuts.

Les opérations sur le capital.

La dissolution.

- Les comptes annuels

La société doit tenir une comptabilité conforme à ses obligations.

Les comptes annuels comprennent généralement :

Le bilan.

Le compte de résultat.

L'annexe, lorsque celle-ci est requise.

Ils permettent de connaître la situation financière de la société.

- Les bénéfices et les dividendes

Un bénéfice comptable ne constitue pas automatiquement un dividende distribuable.

La distribution suppose notamment :

L'approbation des comptes.

L'existence d'un bénéfice distribuable.

Le respect des réserves obligatoires.

Une décision régulière des associés.

- La dissolution et la liquidation

La société peut prendre fin notamment :

À l'arrivée du terme.

Par décision des associés.

Par décision judiciaire.

En cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social.

Pour d'autres causes prévues par la loi.

La dissolution ouvre en principe une phase de liquidation, sauf exceptions légales comme certaines opérations de transmission universelle du patrimoine.

Le liquidateur réalise l'actif, règle le passif et répartit le solde éventuel.

Chapitre A.5 – Synthèse comparative en cinq colonnes

Pour l'examen, il faut être capable de répondre rapidement à cinq questions :

Combien d'associés ?

Quel capital minimum ?

Qui dirige ?

Quelle responsabilité ?

Quel régime fiscal ?

Forme

Associés

Dirigeant

Responsabilité

Fiscalité par défaut

EURL

Gérant

Limitée

IR, option IS possible

SARL

2 à 100

Gérant

Limitée

IS

SASU

Président

Limitée

IS

SAS

2 ou plus

Président

Limitée

IS

SA

2 ou 7 minimum

CA/DG ou directoire

Limitée

IS

SNC

2 ou plus

Gérant

Indéfinie et solidaire

IR

PARTIE B – LES SOCIÉTÉS DANS LE SPORT ET L'ACTIVITÉ D'AGENT SPORTIF

Bloc spécifique au métier d'agent sportif

Chapitre B.1 – Les sociétés sportives

ARTICLES L. 122-1 À L. 122-20 DU CODE DU SPORT

- Pourquoi créer une société sportive ?

Dans le sport professionnel, l'activité économique d'un club peut devenir très importante.

Elle implique notamment :

La rémunération des joueurs.

La vente de billets.

Les droits audiovisuels.

Les contrats de sponsoring.

Le merchandising.

Les transferts et mutations.

Les contrats commerciaux.

Une association sportive peut donc créer une société commerciale pour gérer ses activités économiques et professionnelles.

Il faut distinguer :

L'association sportive.

La société sportive.

Le club sportif au sens économique et sportif.

Ces structures peuvent participer à un même projet sportif, mais elles n'ont pas la même personnalité juridique.

- Le fondement juridique : article L. 122-1

Dans sa version applicable depuis le 5 août 2026, l'article L. 122-1 prévoit qu'une association sportive affiliée à une fédération peut constituer une ou deux sociétés commerciales pour gérer ses activités payantes.

La réforme de 2026 introduit notamment une possibilité de séparation entre secteur masculin et secteur féminin.

Deux configurations sont possibles.

Configuration 1 : une seule société sportive

Elle peut gérer les activités des secteurs masculin et féminin.

Configuration 2 : deux sociétés sportives

Une société pour le secteur masculin.

Une société pour le secteur féminin.

Cette évolution est importante pour l'organisation économique des clubs.

- Quand la création d'une société devient-elle obligatoire ?

L'article L. 122-1 prévoit deux critères :

Le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l'organisation des manifestations sportives.

Le montant total des rémunérations des sportifs employés.

Les seuils sont fixés par décret en Conseil d'État.

Les seuils réglementaires actuellement indiqués par le ministère des Sports sont :

Critère

Seuil

Recettes des manifestations sportives

1 200 000 €

Rémunérations des sportifs

800 000 €

Le dépassement de l'un de ces seuils peut déclencher l'obligation de constituer une société sportive.

Lorsque l'association dispose de deux sociétés, les seuils sont appréciés séparément pour les secteurs masculin et féminin.

- Le délai de constitution

L'article L. 122-4 prévoit un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'association satisfait à l'un des critères légaux.

Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'exclusion de l'association des compétitions organisées par les fédérations sportives.

- Exemple concret : un club de football

Une association sportive gère :

Une équipe masculine professionnelle.

Une équipe féminine professionnelle.

Un centre de formation.

Une activité commerciale importante.

Elle peut organiser ses activités économiques au moyen :

D'une société unique regroupant les deux secteurs.

De deux sociétés distinctes, masculine et féminine.

Le choix dépend notamment de sa stratégie, de sa gouvernance et de ses besoins financiers.

À RETENIR

depuis la réforme de 2026, il faut connaître la possibilité de créer deux sociétés sportives, et pas seulement une société unique.

+1

Chapitre B.2 – Les formes spéciales : EUSRL, SAOS, SASP et ouverture aux formes de droit commun

ARTICLE L. 122-2 DU CODE DU SPORT

- Les différentes formes autorisées

L'article L. 122-2 prévoit sept possibilités :

EUSRL.

SAOS.

SASP.

SARL.

SA.

SAS.

Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC).

Il faut comprendre les caractéristiques des trois formes historiques spécifiquement sportives.

- L'EUSRL – Entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée

Définition

L'EUSRL est une forme de société sportive constituée avec un seul associé.

Elle repose sur le modèle de la SARL unipersonnelle.

Caractéristiques

Un seul associé.

Capital social divisé en parts sociales.

Responsabilité limitée aux apports en principe.

Gestion assurée par un gérant.

Application du régime particulier des sociétés sportives.

EXEMPLE FOOTBALL

Une association sportive constitue une EUSRL pour gérer son équipe professionnelle.

L'association peut être l'associé unique de cette société.

À RETENIR

l'EUSRL est une société sportive à associé unique.

• La SAOS – Société anonyme à objet sportif

Définition

La SAOS est une forme particulière de société anonyme soumise à des dispositions spécifiques du Code du sport.

Elle conserve les caractéristiques générales de la SA, mais avec des contraintes propres au sport professionnel.

Caractéristiques importantes

Capital divisé en actions.

Actions nominatives en principe.

Statuts types prévus par la réglementation.

Détention minimale de capital et de droits de vote par l'association sportive.

Particularités concernant la rémunération des membres élus des organes de direction.

La participation de l'association

L'article L. 122-6 prévoit que l'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote de la SAOS qu'elle a créée.

Cette disposition est fondamentale.

Elle permet de maintenir un lien institutionnel entre l'association et la société sportive.

La rémunération des dirigeants

L'article L. 122-5 prévoit que les membres élus des organes de direction de la SAOS ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions.

Le remboursement des frais est autorisé sur justificatifs.

À RETENIR

la SAOS possède un régime plus contraignant que celui d'une SA de droit commun.

• La SASP – Société anonyme sportive professionnelle

Définition

La SASP est une société sportive professionnelle fondée sur la structure de la société anonyme.

Elle est adaptée à l'exploitation d'activités sportives professionnelles avec une logique économique et commerciale.

Caractéristiques

Capital divisé en actions.

Gouvernance de type société anonyme.

Possibilité de réunir plusieurs investisseurs.

Responsabilité des actionnaires limitée à leurs apports.

Application des dispositions spéciales du Code du sport.

Contrairement à la SAOS, la SASP ne repose pas sur la même obligation de détention minimale d'un tiers du capital par l'association.

EXEMPLE FOOTBALL

Un club professionnel souhaite accueillir plusieurs investisseurs et organiser son financement autour d'une structure commerciale.

Il peut envisager une SASP, sous réserve des règles applicables à la constitution et au fonctionnement de la société.

• L'ouverture aux formes de droit commun

Depuis la loi du 2 mars 2022, l'article L. 122-2 autorise également les sociétés sportives à prendre les formes suivantes :

SARL.

SA.

SAS.

SCIC.

Cela permet aux clubs de choisir une structure adaptée à leur organisation.

POINT DE VIGILANCE

le recours à une forme de droit commun ne dispense pas de respecter les obligations spécifiques du Code du sport.

• Tableau comparatif

Forme

Associés

Particularité

EUSRL

Société sportive unipersonnelle

SAOS

Plusieurs

Association détient au moins 1/3 du capital et des votes

SASP

Plusieurs

Société anonyme sportive professionnelle

SARL

2 à 100

Forme commerciale de droit commun

SA

2 ou 7 minimum

Forme de droit commun

SAS

1 ou plus

Grande liberté statutaire

SCIC

Plusieurs catégories d'associés

Gouvernance coopérative et intérêt collectif

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : ne pas confondre la SAOS et la SASP. Les deux sont des sociétés anonymes sportives, mais leurs règles de fonctionnement et de détention du capital diffèrent.

+2

Chapitre B.3 – La convention entre l'association et la société sportive

ARTICLES L. 122-14 À L. 122-18 DU CODE DU SPORT

• Pourquoi une convention ?

Lorsqu'une association sportive crée une société commerciale, les deux structures doivent organiser leurs relations.

L'association conserve son rôle sportif et institutionnel.

La société assure la gestion des activités commerciales et professionnelles qui lui sont confiées.

La convention permet d'organiser la répartition des responsabilités.

- L'article L. 122-14

L'article L. 122-14 impose une convention approuvée par les instances statutaires respectives de l'association et de la société.

Cette convention a une durée comprise entre dix et quinze ans.

Il ne s'agit donc pas d'une convention librement renouvelable pour n'importe quelle durée.

- Les évolutions de la loi de 2026

Lorsque l'association constitue deux sociétés sportives :

Une convention tripartite peut être conclue entre les trois structures.

Deux conventions distinctes peuvent être conclues, l'une pour le secteur masculin et l'autre pour le secteur féminin.

Dans les deux configurations, la durée reste comprise entre dix et quinze ans.

- Le contenu de la convention

Elle permet notamment d'organiser :

La mise à disposition des installations.

L'utilisation du nom et des signes distinctifs.

Les relations entre les équipes.

La gestion des activités sportives.

Les obligations respectives.

Les moyens humains et matériels.

Les responsabilités financières.

Les conditions d'utilisation des équipements.

Les relations avec les partenaires institutionnels.

- Exemple

Une association gère la formation et les activités amateurs d'un club.

La société sportive gère l'équipe professionnelle.

La convention organise :

Les relations entre le centre de formation et l'équipe professionnelle.

La mise à disposition des installations.

Les conditions d'utilisation du stade.

Les moyens financiers et humains.

Les obligations de chacune des structures.

- Ce qu'il faut mémoriser

10 à 15 ans

Durée légale de la convention association-société sportive.

Approbation des instances statutaires.

Possibilité d'une convention tripartite.

Possibilité de deux conventions distinctes.

Organisation des relations entre les structures.

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : ne pas confondre la durée de la convention association-société sportive et la durée du mandat d'un agent sportif.

+1

Chapitre B.4 – La société mandataire de l'agent sportif

ARTICLES L. 222-8 ET L. 222-13 DU CODE DU SPORT

• Pourquoi un agent crée-t-il une société ?

Un agent sportif peut souhaiter exercer sa profession dans un cadre sociétaire pour plusieurs raisons :

Organiser son activité professionnelle.

Séparer les flux financiers de son activité et ses dépenses personnelles.

Employer des collaborateurs.

Organiser ses relations avec d'autres professionnels.

Structurer son activité commerciale.

Préparer le développement de son entreprise.

Mais l'exercice de l'activité d'agent sportif est réglementé.

La création d'une société ne permet donc pas de contourner les conditions d'accès à la profession.

• Le principe de l'article L. 222-8 au 3 novembre 2026

Dans sa version actuellement applicable, l'article L. 222-8 prévoit que l'agent sportif peut :

Constituer une société pour l'exercice de sa profession.

Ou être préposé d'une société.

La société constitue un support d'exercice de l'activité.

Elle ne remplace pas la personne physique titulaire de l'autorisation professionnelle.

EXEMPLE FOOTBALL

Un agent titulaire de sa carte professionnelle crée une SAS pour organiser son activité.

Il peut exercer dans ce cadre, sous réserve du respect des obligations légales.

• Les obligations relatives aux dirigeants et associés

L'article L. 222-13 est particulièrement important.

Lorsque l'agent constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés et actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11.

L'agent doit communiquer à la fédération délégataire :

L'identité des dirigeants.

L'identité des associés ou actionnaires.

Le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.

Il doit informer la fédération de tout changement affectant cette liste.

Cette obligation vise à permettre à la fédération de contrôler la conformité de la structure.

• Le rôle de la fédération

La fédération délégataire contrôle l'activité des agents sportifs.

Elle doit notamment pouvoir identifier :

L'agent titulaire de la carte professionnelle.

La société par laquelle il exerce.

Les personnes qui dirigent la société.

Les personnes qui détiennent des parts ou des actions.

L'identité de la société et les informations correspondantes peuvent être publiées dans le cadre des obligations légales.

• Attention : la réforme du 1er janvier 2028

C'est un point particulièrement important pour ELEVEN ACADEMY.

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a prévu une nouvelle rédaction de l'article L. 222-8, mais son entrée en vigueur est expressément fixée au 1er janvier 2028.

Il ne faut donc pas appliquer ces nouvelles dispositions par anticipation à un examen portant sur le droit en vigueur au 3 novembre 2026.

À compter de 2028, le texte prévoit notamment :

La possibilité pour l'agent de constituer au maximum une personne morale dont il est le représentant légal.

La possibilité d'être salarié ou préposé d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif.

L'interdiction pour la société constituée d'exercer elle-même la profession d'agent sportif.

Des règles particulières sur la détention majoritaire du capital par des titulaires de la carte professionnelle.

Des obligations de communication à la fédération.

Cette réforme future devra faire l'objet d'une mise à jour spécifique des cours.

+2

- Le point essentiel à retenir

Il faut distinguer trois choses :

La personne physique titulaire de la carte professionnelle.

La personne morale utilisée pour organiser l'activité.

Les dirigeants, associés et actionnaires soumis aux contrôles prévus par le Code du sport.

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : une société d'agents sportifs ne devient pas elle-même titulaire de la carte professionnelle.

Chapitre B.5 – Quelle forme juridique choisir pour un agent sportif ?

Il ne faut pas apprendre une réponse unique. Il faut comprendre les critères qui déterminent le choix.

- L'exercice individuel

L'agent peut exercer son activité sans constituer de société, sous réserve du respect des obligations professionnelles.

Avantages :

Simplicité de fonctionnement.

Formalités réduites.

Structure adaptée à une activité individuelle.

Limites :

Organisation patrimoniale et financière différente de celle d'une société.

Développement d'une structure collective plus complexe.

Nécessité de bien gérer les responsabilités professionnelles.

- La SASU

Elle peut être envisagée par un agent souhaitant créer une structure seul.

Avantages :

Un seul associé.

Grande liberté statutaire.

Responsabilité des associés limitée aux apports en principe.

Possibilité de faire entrer de nouveaux associés.

Limites :

Formalisme sociétaire.

Coût de fonctionnement.

Charges sociales du président rémunéré généralement plus élevées que celles d'un gérant majoritaire de SARL, à rémunération comparable et sous réserve de la situation.

- L'EURL

Elle peut être adaptée à un agent souhaitant exercer dans un cadre unipersonnel.

Avantages :

Un seul associé.

Fonctionnement encadré.

Possibilité d'un régime fiscal à l'IR selon les conditions.

Possibilité d'opter pour l'IS.

Limites :

Moins de souplesse statutaire que la SASU.

Régime social spécifique du gérant associé unique.

- La SAS

Elle peut convenir à plusieurs agents souhaitant construire une organisation commune.

Avantages :

Organisation personnalisable.

Entrée possible de nouveaux investisseurs.

Répartition des responsabilités de gouvernance.

Possibilité de prévoir des mécanismes de sortie et d'agrément.

Limites :

Nécessité de rédiger des statuts précis.

Risques de conflits entre associés.

Gouvernance potentiellement complexe.

- Les critères de choix

Critère

Question à se poser

Associés

Seul ou à plusieurs ?

Capital

Quel investissement initial ?

Responsabilité

Quel niveau de protection patrimoniale ?

Fiscalité

IR ou IS ?

Social

Quel statut pour le dirigeant ?

Développement

Prévoir de nouveaux associés ?

Gouvernance

Quel niveau de liberté statutaire ?

Réglementation

La structure respecte-t-elle le Code du sport ?

Conclusion pédagogique : le choix doit être réalisé avec un professionnel du droit et du chiffre, en tenant compte de l'organisation réelle de l'activité d'agent sportif.

Chapitre B.6 – Le régime fiscal de la société d'agent sportif

- Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu

Il faut distinguer deux mécanismes.

Impôt sur les sociétés (IS)

La société est imposée directement sur son bénéfice fiscal.

Impôt sur le revenu (IR)

Le résultat fiscal est imposé directement entre les mains des associés, selon les règles applicables à la forme sociale et à leur situation.

• Le régime de l'IS

Une SAS, une SASU, une SA ou une SARL sont en principe soumises à l'IS.

Le taux normal est de 25 %.

Un taux réduit de 15 % peut s'appliquer à la fraction des bénéfices jusqu'à 42 500 €, sous réserve de conditions notamment relatives :

Au chiffre d'affaires.

À la détention du capital.

À la nature des associés.

• Le régime de l'IR

Certaines structures peuvent être soumises à l'IR par défaut ou sur option.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

EURL détenue par une personne physique, sous réserve des options exercées.

SNC.

SARL de famille sous conditions.

Certaines sociétés ayant opté temporairement pour l'IR.

• La rémunération du dirigeant

Il faut distinguer :

La rémunération du mandat social.

La rémunération d'un contrat de travail réel et distinct.

Les dividendes.

Les remboursements de frais professionnels.

Ces revenus n'ont pas nécessairement le même traitement fiscal et social.

EXEMPLE FOOTBALL

une SASU

Un agent est président d'une SASU.

Il peut percevoir :

Une rémunération de président.

Des dividendes lorsque les conditions de distribution sont réunies.

La rémunération et les dividendes ne sont pas soumis au même régime social.

• Le résultat fiscal

Le bénéfice fiscal n'est pas toujours égal au bénéfice comptable.

Il faut notamment prendre en compte :

Les charges déductibles.

Les amortissements.

Les provisions.

Les réintégrations fiscales.

Les déductions fiscales.

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : ne pas confondre chiffre d'affaires, résultat comptable, résultat fiscal et bénéfice distribuable.

• Exemple chiffré

Une SAS d'agent sportif réalise :

Chiffre d'affaires : 300 000 €.

Charges déductibles : 180 000 €.

Résultat fiscal simplifié : 120 000 €.

Au taux normal de 25 %, l'IS théorique est de 30 000 €, si aucun taux réduit ni autre correction fiscale ne s'applique.

Le bénéfice après IS est donc de 90 000 €.

Ce montant ne constitue pas automatiquement le montant distribuable aux associés.

Service Public Entreprendre

+1

PARTIE C – LES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Droit des entreprises en difficulté

Cette partie est importante pour l'examen car elle relie le droit des sociétés, le droit commercial et la situation personnelle du dirigeant.

Un agent sportif peut être confronté à des difficultés financières dans sa propre société ou dans une structure avec laquelle il travaille.

Il doit notamment comprendre :

Les dispositifs permettant d'éviter la cessation des paiements.

Les procédures de sauvegarde.

Le redressement judiciaire.

La liquidation judiciaire.

Les conséquences sur la responsabilité des dirigeants.

Les incapacités pouvant affecter l'exercice de la profession d'agent sportif.

Notion préalable – La cessation des paiements

ARTICLE L. 631-1 DU CODE DE COMMERCE

La cessation des paiements correspond à l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Deux notions sont donc essentielles.

Passif exigible : dettes arrivées à échéance et dont le paiement peut être exigé.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

Factures fournisseurs échues.

Salaires dus.

Cotisations sociales exigibles.

Dettes fiscales exigibles.

Échéances bancaires arrivées à terme.

Actif disponible : liquidités et ressources immédiatement mobilisables pour régler les dettes exigibles.

EXEMPLE FOOTBALL

s :

Solde bancaire disponible.

Espèces.

Réserves de crédit mobilisables.

Moratoires obtenus auprès des créanciers, dans les conditions légales.

EXEMPLE FOOTBALL

Une société dispose de :

30 000 € de trésorerie disponible.

120 000 € de dettes immédiatement exigibles.

Elle ne dispose d'aucune réserve de crédit ni d'aucun moratoire.

Elle peut se trouver en état de cessation des paiements.

En revanche, le simple fait d'avoir davantage de dettes que d'actifs ne suffit pas à caractériser automatiquement la cessation des paiements.

À RETENIR

cessation des paiements et insolvabilité patrimoniale ne sont pas des notions strictement identiques.

Chapitre C.1 – Les procédures préventives

ARTICLES L. 611-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Les procédures préventives ont pour objectif d'aider une entreprise à surmonter ses difficultés avant qu'elles ne deviennent irréversibles.

Trois mécanismes doivent être distingués :

Le mandat ad hoc.

La conciliation.

La sauvegarde.

- Le mandat ad hoc

A. Définition

Le mandat ad hoc est une procédure amiable permettant à une entreprise en difficulté de demander au président du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc.

Le mandataire accompagne le dirigeant pour rechercher une solution avec les principaux créanciers et partenaires.

B. Fondement juridique

Article L. 611-3 du Code de commerce.

C. Conditions

Le mandat ad hoc peut être demandé par le dirigeant lorsqu'il rencontre des difficultés.

Il ne nécessite pas une situation de cessation des paiements.

La demande est volontaire et confidentielle.

D. Mission du mandataire

Le mandataire peut notamment :

Aider à négocier avec les banques.

Rechercher un accord avec les fournisseurs.

Renégocier certains contrats.

Faciliter un rééchelonnement des dettes.

Aider à résoudre un conflit entre associés.

Accompagner la restructuration de l'entreprise.

Il ne remplace pas le dirigeant.

Le dirigeant conserve ses pouvoirs de gestion.

E. Exemple

Une société d'agent sportif rencontre un problème de trésorerie.

Plusieurs clubs lui doivent des commissions.

Dans le même temps, elle doit payer ses fournisseurs et ses salariés.

Le dirigeant sollicite un mandat ad hoc pour négocier des délais de paiement et éviter une dégradation de sa situation.

F. Points essentiels

Procédure volontaire.

Confidentialité.

Désignation par le président du tribunal.

Pas de durée maximale légale générale fixée pour le mandat.

Le dirigeant conserve la gestion.

Les créanciers ne sont pas obligés d'accepter les propositions.

• La conciliation

A. Définition

La conciliation est une procédure amiable destinée à favoriser un accord entre une entreprise en difficulté et ses principaux créanciers.

Elle permet d'éviter l'ouverture d'une procédure collective lorsque cela est encore possible.

B. Fondement juridique

Articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce.

C. Conditions d'ouverture

La conciliation peut être demandée par une entreprise :

Qui rencontre une difficulté juridique, économique ou financière.

Qui n'est pas en cessation des paiements.

Ou qui est en cessation des paiements depuis moins de 45 jours.

D. Durée

La procédure est ouverte pour une durée maximale de quatre mois.

Elle peut être prolongée dans les conditions légales, sans dépasser cinq mois au total.

E. Rôle du conciliateur

Le conciliateur cherche à obtenir un accord amiable avec les principaux créanciers.

Il peut notamment négocier :

Des délais de paiement.

Des remises de dettes.

Des abandons de créances.

De nouveaux financements.

Des réaménagements contractuels.

F. L'accord de conciliation

Deux possibilités principales :

Constatation de l'accord

Le président du tribunal constate l'accord dans les conditions légales.

Cette décision reste confidentielle.

Homologation de l'accord

Le tribunal peut homologuer l'accord lorsque les conditions légales sont remplies.

L'homologation donne notamment accès à certains effets juridiques spécifiques.

G. Exemple

Une société d'agent sportif doit 150 000 € à plusieurs créanciers.

Elle dispose encore d'une trésorerie suffisante pour régler ses dettes exigibles, mais ses difficultés deviennent importantes.

Elle sollicite une conciliation afin de négocier un rééchelonnement de ses dettes.

H. Points essentiels

Difficultés existantes ou prévisibles.

Cessation des paiements depuis moins de 45 jours au maximum.

Procédure confidentielle en principe.

Durée maximale de cinq mois.

Objectif : trouver un accord amiable.

• La sauvegarde

ARTICLE L. 620-1 DU CODE DE COMMERCE

A. Définition

La sauvegarde est une procédure judiciaire destinée à aider une entreprise qui rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Elle permet de réorganiser l'entreprise afin de :

Poursuivre l'activité.

Maintenir les emplois.

Réorganiser les dettes.

Préparer un plan de sauvegarde.

B. Condition fondamentale

L'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements.

C'est la différence essentielle avec le redressement judiciaire.

C. Qui peut demander la sauvegarde ?

La procédure est demandée par le débiteur lui-même.

Un créancier ne peut pas imposer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'entreprise.

D. Déroulement

Dépôt de la demande.

Examen par le tribunal.

Ouverture de la procédure.

Période d'observation.

Établissement d'un bilan économique et social.

Élaboration d'un plan.

Adoption du plan par le tribunal si les conditions sont réunies.

E. Conséquences

La procédure permet notamment de suspendre ou d'encadrer les poursuites individuelles relatives aux créances antérieures, dans les conditions prévues par la loi.

Elle peut également permettre un rééchelonnement des dettes.

F. Exemple

Une société d'agents sportifs rencontre des difficultés importantes :

Plusieurs contrats commerciaux sont perdus.

Les revenus diminuent.

Les charges fixes restent élevées.

L'entreprise ne peut pas surmonter seule ses difficultés.

Elle peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde si elle n'est pas en cessation des paiements.

- Tableau comparatif des procédures préventives

Critère

Mandat ad hoc

Conciliation

Sauvegarde

Nature

Amiable

Amiable

Judiciaire

Initiative

Dirigeant

Dirigeant

Débiteur

Cessation des paiements

Non

Moins de 45 jours maximum

Non

Confidentialité

Oui

Oui en principe

Non

Durée

Pas de maximum général

5 mois maximum

Selon procédure

Objectif

Négocier

Trouver un accord

Réorganiser

PIÈGE D'EXAMEN

d'examen : la sauvegarde est une procédure judiciaire, même si elle est considérée comme une procédure préventive.

Service Public Entreprendre

+3

Chapitre C.2 – Le redressement judiciaire

ARTICLES L. 631-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

- Définition

Le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte lorsqu'une entreprise est en état de cessation des paiements et que son redressement n'est pas manifestement impossible.

Son objectif est de permettre :

La poursuite de l'activité.

Le maintien de l'emploi.

L'apurement du passif.

Il ne s'agit donc pas nécessairement de mettre fin à l'entreprise.

- Conditions d'ouverture

Deux conditions principales :

L'entreprise est en cessation des paiements.

Le redressement de l'entreprise reste possible.

EXEMPLE FOOTBALL

Une société d'agent sportif ne peut plus régler ses fournisseurs et ses cotisations sociales exigibles avec sa trésorerie disponible.

Elle connaît une situation de cessation des paiements.

Cependant, elle possède encore :

Un portefeuille de clients.

Des contrats en cours.

Une activité rentable potentielle.

Des perspectives de recettes.

Un redressement judiciaire peut être envisagé.

- Qui peut demander l'ouverture ?

La procédure peut être ouverte à la demande :

Du dirigeant.

D'un créancier.

Du ministère public.

Le dirigeant doit en principe demander l'ouverture d'un redressement judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sauf s'il a demandé l'ouverture d'une conciliation dans ce délai.

- Les organes de la procédure

Plusieurs intervenants peuvent être désignés.

Le tribunal

Il décide de l'ouverture de la procédure et prend les décisions nécessaires.

Le juge-commissaire

Il veille au bon déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

L'administrateur judiciaire

Il peut assister ou représenter le dirigeant dans les conditions fixées par le tribunal.

Sa désignation n'est pas systématiquement obligatoire dans toutes les procédures.

Le mandataire judiciaire

Il représente l'intérêt collectif des créanciers et intervient notamment dans la vérification des créances.

- La période d'observation

Le tribunal ouvre une période d'observation permettant d'évaluer la situation de l'entreprise.

Elle sert notamment à :

Examiner les comptes.

Analyser les difficultés.

Évaluer les perspectives.

Préparer un plan de redressement.

Étudier les possibilités de cession.

La durée initiale est de six mois, renouvelable dans les conditions légales.

- Le plan de redressement

Le tribunal peut arrêter un plan permettant à l'entreprise de poursuivre son activité.

Il peut prévoir :

Des délais de paiement.

Des remises de dettes.

Une réorganisation de l'activité.

Une restructuration des effectifs.

Une cession de certaines activités.

- Les conséquences pour le dirigeant

Le dirigeant ne perd pas automatiquement ses fonctions.

Selon les circonstances, il peut :

Continuer à diriger l'entreprise.

Être assisté par un administrateur.

Voir certains de ses pouvoirs limités.

Être remplacé dans les cas prévus par la loi.

- Exemple dans le football

Une société d'agent sportif est en cessation des paiements.

Elle possède encore plusieurs contrats générateurs de revenus et un portefeuille de clients important.

Le tribunal estime qu'un redressement est possible.

La procédure vise à réorganiser l'activité et à permettre le paiement progressif des dettes.

À RETENIR
le redressement judiciaire ne signifie pas automatiquement la disparition de l'entreprise.

+1

Chapitre C.3 – La liquidation judiciaire

ARTICLES L. 640-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

• Définition

La liquidation judiciaire est une procédure collective destinée à mettre fin à l'activité d'une entreprise lorsque deux conditions sont réunies :

Elle est en cessation des paiements.

Son redressement est manifestement impossible.

L'objectif est de vendre les biens de l'entreprise afin de régler les créanciers selon l'ordre légal de paiement.

• Conditions d'ouverture

Il faut donc distinguer la liquidation du redressement judiciaire.

Dans le redressement, une poursuite de l'activité reste possible.

Dans la liquidation, le rétablissement de l'entreprise est manifestement impossible.

• Déroulement

Saisine du tribunal.

Ouverture de la liquidation judiciaire.

Désignation d'un liquidateur.

Inventaire des actifs.

Réalisation ou vente des biens.

Vérification et paiement des créances selon leur rang.

Clôture de la procédure.

• Le rôle du liquidateur

Le liquidateur intervient notamment pour :

Réaliser l'actif.

Recouvrer les créances.

Vérifier le passif.

Vendre les biens.

Répartir les sommes disponibles.

Effectuer les formalités de clôture.

• Les conséquences pour l'entreprise

La liquidation peut entraîner :

La cessation de l'activité.

La rupture des contrats de travail selon les règles applicables.

La vente des actifs.

La disparition de la société après clôture et radiation, selon les formalités requises.

• Exemple

Une société d'agent sportif ne dispose plus d'aucune activité rentable.

Elle est incapable de payer ses dettes exigibles.

Elle n'a plus de contrats générateurs de revenus et aucune solution crédible de restructuration.

Le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.

À RETENIR

la liquidation judiciaire est la procédure de traitement des difficultés lorsque le redressement est manifestement impossible.

Infogreffe

+1

Chapitre C.4 – Sanctions des dirigeants et lien avec l'article L. 222-11 du Code du sport

Point particulièrement important pour l'agent sportif

- La responsabilité du dirigeant

Le dirigeant d'une société doit respecter ses obligations légales, réglementaires et statutaires.

Il peut engager sa responsabilité dans différentes situations :

Faute de gestion.

Violation des statuts.

Violation de la loi.

Dissimulation d'actifs.

Poursuite abusive d'une activité déficitaire.

Déclaration tardive de cessation des paiements.

Fraude.

Détournement de biens sociaux.

Il faut distinguer les sanctions civiles, pénales et les sanctions propres aux procédures collectives.

- La faillite personnelle

La faillite personnelle est une sanction prévue par le Code de commerce.

Elle peut notamment être prononcée contre certains dirigeants ayant commis des fautes graves dans la gestion de l'entreprise.

Elle peut entraîner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise dans les conditions fixées par la décision judiciaire.

Elle ne doit pas être confondue avec la simple liquidation judiciaire d'une société.

- L'interdiction de gérer

L'interdiction de gérer est une sanction qui empêche une personne d'exercer certaines fonctions de direction ou de gestion.

Elle peut notamment résulter de fautes de gestion ou de manquements prévus par les textes.

- L'article L. 222-11 du Code du sport

Cet article est directement important pour les candidats à la profession d'agent sportif.

Il prévoit qu'une personne ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif dans certaines situations, notamment si elle :

A été définitivement condamnée pour certains crimes ou délits mentionnés par le Code du sport.

A fait l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale dans les conditions prévues par le texte.

A été frappée de faillite personnelle.

A fait l'objet de certaines mesures d'interdiction ou de déchéance prévues par le livre VI du Code de commerce.

La liste et les conditions exactes doivent être étudiées dans la version en vigueur de l'article.

- Pourquoi cette disposition est importante ?

Une personne peut avoir toutes les compétences nécessaires pour exercer comme agent sportif, mais être juridiquement empêchée d'obtenir ou de conserver sa carte professionnelle.

EXEMPLE FOOTBALL

Un agent sportif dirige une société commerciale.

À la suite de graves fautes de gestion, il est personnellement frappé d'une mesure de faillite personnelle.

Cette situation peut avoir des conséquences directes sur son droit d'obtenir ou de conserver sa carte professionnelle.

- Attention à une distinction fondamentale

La liquidation judiciaire de la société ne signifie pas automatiquement que le dirigeant est frappé de faillite personnelle.

Il faut une décision ou une mesure correspondant aux conditions prévues par la loi.

De même, une société en difficulté ne provoque pas automatiquement le retrait de la carte professionnelle de son dirigeant.

Il faut examiner la situation personnelle de l'agent et les sanctions effectivement prononcées.

À RETENIR

le droit des entreprises en difficulté peut avoir des conséquences directes sur l'accès à la profession d'agent sportif, par l'intermédiaire de l'article L. 222-11.

+1

Chapitre C.5 – Cas particulier : difficultés des sociétés sportives

• Pourquoi les clubs professionnels sont-ils exposés ?

Les clubs professionnels ont des structures économiques particulières.

Ils doivent notamment gérer :

Les salaires des joueurs.

Les indemnités de transfert.

Les charges sociales.

Les droits audiovisuels.

Les recettes de billetterie.

Les partenariats commerciaux.

Les dépenses d'infrastructures.

Les coûts de formation.

Leur équilibre financier dépend souvent de recettes variables.

Une baisse importante des revenus peut rapidement provoquer des difficultés de trésorerie.

• Les acteurs du contrôle financier

Dans le football professionnel français, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) joue un rôle majeur.

Elle intervient dans le contrôle de la situation financière des clubs et des structures concernées.

Elle peut notamment :

Examiner les comptes.

Contrôler les budgets prévisionnels.

Vérifier les engagements financiers.

Encadrer la masse salariale.

Prononcer des mesures relevant de ses compétences réglementaires.

Il faut distinguer ce contrôle sportif et financier des procédures judiciaires du Code de commerce.

• DNCG et tribunal : deux compétences différentes

DNCG

Tribunal

Contrôle financier sportif

Procédures judiciaires

Examine les budgets

Examine les difficultés juridiques et financières

Peut encadrer la masse salariale

Peut ouvrir une procédure collective

Peut prendre des mesures sportives et financières

Peut désigner des organes judiciaires

Agit dans le cadre sportif

Agit dans le cadre judiciaire

• Exemple : un club professionnel en difficulté

Un club de football connaît une forte baisse de ses revenus audiovisuels.

Il ne peut plus financer sa masse salariale et présente des dettes importantes.

Deux situations doivent être analysées.

Situation A : difficultés financières sans cessation des paiements

Le club peut envisager une procédure préventive.

Parallèlement, la DNCG peut prendre des mesures relevant de son règlement.

Situation B : cessation des paiements

Le club peut relever d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon les perspectives de rétablissement.

Les mesures de la DNCG et la procédure judiciaire doivent être examinées séparément.

• Conséquences pour l'agent sportif

Un agent doit être attentif à la situation financière d'un club avant de négocier un contrat pour son joueur.

Il doit notamment examiner :

La capacité du club à payer les salaires.

Les garanties financières.

Les échéances contractuelles.

Les éventuelles restrictions budgétaires.

Les conséquences d'une procédure collective.

Les risques de non-paiement.

À RETENIR

la DNCG ne remplace pas le tribunal et une décision sportive ou financière n'est pas automatiquement une procédure collective.

OUTILS DE RÉVISION ET D'ENTRAÎNEMENT

• Les articles à connaître par cœur

Code civil – Droit des sociétés

Article

Sujet

1832

Définition de la société

1832-1

Participation des époux à une société

1833

Objet licite et intérêt commun des associés

1835

Contenu des statuts

1836

Modification des statuts

1842

Acquisition de la personnalité morale

1843

Société en formation

1844

Participation des associés aux décisions collectives

1844-1

Partage des bénéfices et contribution aux pertes

1844-7

Causes de dissolution

Code de commerce – Formes sociales

Article

Sujet

L. 210-1

Caractère commercial des sociétés

L. 210-6

Personnalité morale et société en formation

L. 223-1

SARL

L. 223-18

Pouvoirs du gérant de SARL

L. 225-1

SA

L. 225-17

Conseil d'administration

L. 227-1

SAS

L. 227-6

Pouvoirs du président de SAS

L. 221-1

SNC

L. 611-3

Mandat ad hoc

L. 611-4

Conciliation

L. 620-1

Sauvegarde

L. 631-1

Redressement judiciaire

L. 631-4

Déclaration de cessation des paiements

L. 640-1

Liquidation judiciaire

Code du sport – Sociétés sportives et agents

Article

Sujet

L. 122-1

Constitution des sociétés sportives

L. 122-2

Formes juridiques autorisées

L. 122-3

Statuts types

L. 122-4

Obligation de constituer une société sportive

L. 122-5

SAOS

L. 122-6

Participation de l'association dans la SAOS

L. 122-7

Contrôle de plusieurs sociétés sportives

L. 122-14

Convention association-société

L. 222-8

Société de l'agent sportif

L. 222-11

Incapacités professionnelles

L. 222-13

Contrôle des dirigeants et associés

- Les 10 pièges classiques de l'examen
- La personnalité morale : une société commerciale acquiert en principe la personnalité morale à son immatriculation, pas à la simple signature des statuts.
- La responsabilité : dans une SNC, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement. Dans une SAS ou une SARL, leur responsabilité est en principe limitée aux apports.
- Le capital social : une SAS et une SARL n'ont pas de capital minimum légal. Une SA nécessite un capital minimum de 37 000 €.
- Les dirigeants : une SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants, une SAS par un président et une SA par un conseil d'administration ou un directoire et un conseil de surveillance.
- La fiscalité : une SNC est en principe soumise à l'IR, contrairement à une SAS qui relève en principe de l'IS.
- Les sociétés sportives : l'article L. 122-2 prévoit plusieurs formes juridiques, pas uniquement la SASP.
- La SAOS : l'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital et des droits de vote.
- La convention association-société : sa durée est comprise entre 10 et 15 ans.
- La société d'agent sportif : elle ne remplace pas la personne physique titulaire de la carte professionnelle.
- La liquidation et la faillite personnelle : la liquidation judiciaire d'une société ne signifie pas automatiquement que son dirigeant est personnellement frappé de faillite personnelle.
- Fiche de révision compressée – J-7

Programme de révision en 7 jours

J-7 – Définition et classifications

Articles 1832 et suivants.

Apports, associés, capital, personnalité morale, sociétés civiles et commerciales.

J-6 – Formes sociales

SARL, SAS, SA, SNC.

Capital, direction, responsabilité et fiscalité.

J-5 – Sociétés sportives

Articles L. 122-1 à L. 122-7.

EUSRL, SAOS, SASP, formes de droit commun et réforme de 2026.

J-4 – Société d'agent sportif

Articles L. 222-8, L. 222-11 et L. 222-13.

Constitution, associés, dirigeants et incapacités.

J-3 – Fiscalité

IS, IR, rémunération du dirigeant et dividendes.

J-2 – Difficultés des entreprises

Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation.

J-1 – Examen blanc

11 QCM, correction détaillée et mémorisation des erreurs.

- Auto-test – 11 QCM corrigés

Évaluation du module 3

Les questions portent sur le droit commun des sociétés, les structures sportives et les procédures collectives.

Test – Droit des sociétés

0/11

Question 1

Quel article du Code civil définit la société ?

A. 1101
B. 1832
C. 1842
D. 1844

Question 2

À partir de quel événement une société commerciale acquiert-elle en principe la personnalité morale ?

A. La signature des statuts
B. Le dépôt du capital
C. L'immatriculation
D. La première assemblée générale

Question 3

Quelle est la responsabilité des associés d'une SNC ?

A. Limitée aux apports
B. Indéfinie et solidaire
C. Limitée au capital social
D. Aucune responsabilité

Question 4

Quelle forme de société nécessite obligatoirement un président ?

A. SARL
B. SNC
C. SAS
D. EURL

Question 5

Quel est le capital social minimum d'une SA de droit commun ?

A. 1 €
B. 10 000 €
C. 18 500 €
D. 37 000 €

Question 6

Quelle est la durée de la convention entre l'association sportive et sa société ?

A. 3 à 5 ans
B. 5 à 10 ans
C. 10 à 15 ans
D. 15 à 20 ans

Question 7

Quelle part minimale du capital et des droits de vote de la SAOS l'association doit-elle détenir ?

A. 10 %
B. 25 %
C. Un tiers

D. 50 %

Question 8

Quelle est la règle actuellement applicable à la société d'agent sportif au 3 novembre 2026 ?

A. La société remplace l'agent et détient sa carte
B. L'agent peut constituer une société ou être préposé d'une société
C. La société peut négocier librement sans agent titulaire
D. Tous les associés doivent être agents sportifs

Question 9

Quelle procédure peut être ouverte lorsque l'entreprise rencontre des difficultés mais n'est pas en cessation des paiements ?

A. Liquidation judiciaire
B. Redressement judiciaire
C. Sauvegarde
D. Faillite personnelle

Question 10

Quand la liquidation judiciaire peut-elle être ouverte ?

A. Dès la première facture impayée
B. Lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible
C. Lorsque le chiffre d'affaires baisse
D. Dès qu'un associé quitte la société

Question 11

La liquidation judiciaire d'une société entraîne-t-elle automatiquement la faillite personnelle du dirigeant ?

A. Oui, systématiquement
B. Non, une sanction personnelle distincte est nécessaire
C. Oui, si la société est une SAS
D. Oui, si le dirigeant est associé majoritaire

INTÉGRITÉ DU SUPPORT — QCM

Le texte source contient 11 QCM mais ne fournit pas de corrigé complet. Les réponses ne sont pas inventées dans cette édition.

Droit des sociétés — 11 questions

STATUT DU DOCUMENT — CORRIGÉ RECONSTITUÉ À PARTIR DU COURS ET DES TEXTES OFFICIELS

Les réponses ci-dessous ont été déterminées à partir du contenu du module et contrôlées au regard des textes officiels identifiés. Elles sont ajoutées par ELEVEN ACADEMY : elles ne sont pas présentées comme un corrigé officiel d'annales.

QUESTION 01 — Quel article du Code civil définit la société ?

BONNE RÉPONSE : B — Article 1832

L'article 1832 définit le contrat de société : mise en commun de biens ou d'industrie en vue de partager un bénéfice ou de profiter d'une économie, avec contribution aux pertes.

QUESTION 02 — À partir de quel événement une société commerciale acquiert-elle en principe la personnalité morale ?

BONNE RÉPONSE : C — L'immatriculation

L'article 1842 du Code civil prévoit que la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation, sous réserve des formes particulières prévues par la loi.

QUESTION 03 — Quelle est la responsabilité des associés d'une SNC ?

BONNE RÉPONSE : B — Indéfinie et solidaire

Dans une société en nom collectif, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le créancier doit toutefois respecter les conditions légales de poursuite préalable de la société.

QUESTION 04 — Quelle forme de société nécessite obligatoirement un président ?

BONNE RÉPONSE : C — SAS

La SAS est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants ; la SNC également par un ou plusieurs gérants.

QUESTION 05 — Quel est le capital social minimum d'une SA de droit commun ?

BONNE RÉPONSE : D — 37 000 €

Le capital minimum légal d'une société anonyme est de 37 000 €, sous réserve des régimes particuliers et des dispositions propres à certaines activités réglementées.

QUESTION 06 — Quelle est la durée de la convention entre l'association sportive et sa société ?

BONNE RÉPONSE : C — De 10 à 15 ans

L'article L.122-14 du Code du sport fixe une durée comprise entre dix et quinze ans pour la convention organisant les relations entre l'association et la société sportive.

QUESTION 07 — Quelle part minimale du capital et des droits de vote de la SAOS l'association doit-elle détenir ?

BONNE RÉPONSE : B — Un tiers

L'article L.122-6 du Code du sport impose à l'association sportive de détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la SAOS qu'elle a créée.

QUESTION 08 — Quelle est la règle actuellement applicable à la société d'agent sportif au 3 novembre 2026 ?

BONNE RÉPONSE : B — L'agent peut constituer une société ou être préposé d'une société

La société est un cadre d'exercice de l'activité ; elle ne devient pas elle-même titulaire de la qualité personnelle d'agent sportif. La personne physique doit détenir la carte professionnelle et respecter les conditions légales. Il faut distinguer la structure d'exercice de la personne autorisée à exercer.

QUESTION 09 — Quelle procédure peut être ouverte lorsque l'entreprise rencontre des difficultés mais n'est pas en cessation des paiements ?

BONNE RÉPONSE : C — La sauvegarde

La sauvegarde est destinée au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (Code de commerce, art. L.620-1).

QUESTION 10 — Quand la liquidation judiciaire peut-elle être ouverte ?

BONNE RÉPONSE : B — Lorsque l'entreprise est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible

L'article L.640-1 du Code de commerce pose ces deux conditions cumulatives : cessation des paiements et redressement manifestement impossible.

QUESTION 11 — La liquidation judiciaire d'une société entraîne-t-elle automatiquement la faillite personnelle du dirigeant ?

BONNE RÉPONSE : B — Non, une sanction personnelle distincte est nécessaire

La procédure collective de la société ne rend pas automatiquement le dirigeant personnellement failli. Une sanction personnelle, telle qu'une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, suppose une décision fondée sur les conditions légales.

TEXTES ET SOURCES OFFICIELS À CONSULTER

Code civil, art. 1832 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444057

Code civil, art. 1842 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049876831

Code du sport, art. L.122-6 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020148568

Code du sport, art. L.122-14 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

Code de commerce, art. L.620-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052596

Code de commerce, art. L.640-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222499

Code de commerce, art. L.221-1, L.224-2 et L.227-6 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000005634379/